

78/2025

ZMLUVA O NÁJME SPOLOČNÝCH PRIESTOROV

Prenajímateľ : Základná škola Zarevúca, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok
v zastúpení: Mgr. Miroslav Štrof - riaditeľ školy
IČO : 00614394
DIČ: 2020586194
IČ DPH:
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

na strane jednej,

a

Nájomca : Mestský podnik Ružomberok s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok,
v zastúpení : JUDr. Ľubomír Kubáň - konateľ spoločnosti
Ing. Róbert Kolár - konateľ spoločnosti
IČO : 55 968 261
DIČ : 21 221 70 435
IČ DPH: SK 21 221 70 435
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a. s. pobočka Ružomberok
číslo účtu: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

na strane druhej,

uzatvárajú podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“):

I. Predmet a účel nájmu

- 1) Prenajímateľ dáva nájomcovi do nájmu a ten preberá úžitkový priestor v budove stojacej na ulici **Zarevúca 18 - ZŠ**, na parcele KN 5953/3, LV č. 15281, Správy katastra Ružomberok v nasledujúcej špecifikácii:
 - umiestnenie priestoru - suterén, o výmere **16,00 m²**
- 2) Účelom nájmu je zriadenie kompaktnej odovzdávacej stanice (KOS) na dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a jej ďalšia prevádzka nájomcom.
- 3) O odovzdaní úžitkového priestoru vyhotovia zmluvné strany zápisnicu, ktorá konštatuje stav prenajímaného priestoru.

II. Nájomné

- 1) Výška nájmu je stanovená stranami po vzájomnej dohode a činí:
10,00 € za 1 m² prenajatej plochy na rok, t.j. za **16,00 m²** činí nájomné: 160,00 €/ročne a **40,00 €/štvrtročne**. Cena je vrátane DPH.
- 2) V prípade omeškania nájomcu s nájomným, má prenajímateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania. Úrok sa vyúčtuje osobitnou faktúrou.

4

- 3) Nájomné sa platí štvrťročne a je splatné do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho štvrťroka, kedy platba nájomného musí byť pripísaná na bankovom účte prenajímateľa.
- 4) Nájomné nezahŕňa platby za spotrebovanú elektrickú energiu potrebnú pre prevádzku KOS. Spotreba elektrickej energie bude meraná samostatne elektromerom, ktorý nájomca zriadi na vlastné náklady a podľa pokynov aktuálneho zmluvného dodávateľa elektrickej energie.
- 5) Nájomné nezahŕňa služby spojené s nájomom - vodné a stočné, nakoľko bude len ohrievať vodu TÚV (teplú úžitkovú vodu) prenajímateľa. Ďalej nezahŕňa ani poistné vnesených vecí do priestoru.
- 6) Ostatné služby spojené s nájomom si znáša nájomca samostatne.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 1) Práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené Občianskym zákonníkom. Okrem toho je nájomca povinný najmä :
 - dodržiavať poriadok a čistotu v prenajatých a spoločných priestoroch,
 - dodržiavať protipožiarne, bezpečnostné a iné normy,
 - v prípade akýchkoľvek stavebných úprav a zmien je povinný si dopredu vyžiadať súhlas prenajímateľa s týmito úpravami,
 - nájomca nemôže bez súhlasu prenajímateľa prenechať priestor, alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe,
 - uhrádzať náklady spojené s drobnými opravami a bežným udržiavaním priestoru,
 - umožniť zástupcovi prenajímateľa skontrolovať stav prenajatého priestoru po predchádzajúcej dohode a za prítomnosti nájomcu,
 - plniť si včas oznamovaciu povinnosť všetkých skutočností, ktoré môžu mať vplyv na tento nájomný pomer.
- 2) Prenajímateľ je povinný najmä :
 - odovzdať prenajímaný priestor nájomcovi do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
 - zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním prenajímaného priestoru,
 - nesmie bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu vstupovať do prenajatého priestoru, s výnimkou prípadov hroziacej inak neodvratiteľnej škody a ani tento priestor žiadnym spôsobom počas doby nájmu užívať,
 - nesmie bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu povoliť vstup do prenajímaného priestoru tretím osobám,
 - plniť si včas oznamovaciu povinnosť všetkých skutočností, ktoré môžu mať vplyv na tento nájomný pomer.

IV. Skončenie nájmu

- 1) Strany sa dohodli na nájme na dobu určitú, a to odo dňa **1.1.2026 do 31.12.2035**.
- 2) Nájom dojednaný na určitý čas sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu je možné túto zmluvu ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
- 3) Túto zmluvu môže nájomca vypovedať:
 - ak stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si prenajímaný priestor prenajal,
 - ak prenajímaný priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie
- 4) Túto zmluvu môže prenajímateľ vypovedať:

4

- ak nájomca užíva prenajímaný priestor v rozpore s touto zmluvou,
 - ak nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s úhradou nájomného podľa tejto zmluvy,
 - ak nájomca prenechá prenajímaný priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa,
- 5) Výpovedná lehota podľa bodu 3) a 4) tohto článku je 12 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
O vrátení úžitkového priestoru obe strany spíšu zápisnicu, ktorá skonštatuje stav úžitkového priestoru.
- 6) Nájom dohodnutý touto zmluvou zaniká aj dňom:
- zániku právnickej osoby, ak je nájomcom,
 - zániku alebo zničenia predmetu nájmu,
 - ukončenia zmluvy o odbere tepla uzatvorenej medzi nájomcom ako poskytovateľom a prenajímateľom ako odberateľom.
- 7) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu založeného touto zmluvou dôjde z akýchkoľvek dôvodov zo strany prenajímateľa k ukončeniu nájomného vzťahu k prenajímanému priestoru a zmluva o odbere tepla uzatvorená medzi nájomcom ako poskytovateľom a prenajímateľom ako odberateľom bude naďalej platná a účinná, prenajímateľ sa zaväzuje ku dňu ukončenia nájomného vzťahu k prenajímanému priestoru poskytnúť nájomcovi náhradné priestory v bytovom dome adekvátne na daný účel nájmu a uhradiť vyvolané náklady súvisiace s preložením KOS podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

V. Platnosť a účinnosť zmluvy

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2026.

VI. Ostatné dojednania

- 1) Súčasťou tejto zmluvy sú:
- zápisnica o odovzdaní a prevzatí úžitkového priestoru (na začiatku nájmu).
- 2) Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia pre nájomcu a jedno vyhotovenie pre prenajímateľa.
- 3) Zmluvné strany môžu túto zmluvu meniť len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
- 4) Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na právnych nástupcov zmluvných strán.
- 5) Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak zmluvná strana písomne neoznámila druhej zmluvnej strane doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň uloženia zásielky na pošte, aj keď sa o tom adresát nedozvedel. V prípade ak adresát odmietne prevziať doručovanú zásielku, považuje sa zásielka za doručenú v deň odmietnutia jej prevzatia.
- 6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že obsah zmluvy je pre nich určitý a zrozumiteľný, že zmluva nie je uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle, že zmluva svojim obsahom a účelom neodporuje zákonu, neobchádza ho a ani sa neprieči dobrým mravom, ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa uzavrieť túto zmluvu je slobodná a vážna,

4

prejavená určite a zrozumiteľne, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a na znak svojho súhlasu s touto zmluvou pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Ružomberku, dňa 8.12.2025

za prenajímateľa :

za nájomcu :

za nájomcu :